מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

ל' בחשון התש"ע
23 בנובמבר 2009

חוזר גופים מוסדיים 2009-9-22
סיווג: כללי

מנגנון גביית דמי ניהול

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, הריני מורה כדלקמן:

1. כללי

לדמי הניהול השפעה מכרעת על היקף החיסכון המצטבר לגיל פרישה. דמי הניהול אינם קבועים וניתנים למיקוח במסגרת משא ומתן בין החוסך לבין הגוף המוסדי.
בחלק מהמקרים מוסכם שיגבו מהחוסך דמי ניהול מלאים, ושבתום תקופה מסוימת הוא יקבל החזר של חלק מדמי הניהול ששולמו. לעיתים אף נקבע כי החזר דמי הניהול יינתן רק אם החוסך נשאר בקופה עד לתום התקופה שנקבעה.
מטרת חוזר זה למנוע קיום מנגנוני גביית דמי ניהול המבוססים על החזר דמי ניהול, וזאת בכדי להגביר את השקיפות ביחס לגובה דמי הניהול, את יכולת המיקוח של החוסך ואת האפשרות שלו לנייד את כספי החיסכון הפנסיוני.

2. אופן גביית דמי ניהול

גוף מוסדי יגבה דמי ניהול בתשלומים רצופים בסוף כל חודש או בסוף כל יום עסקים, לפי בחירת הגוף המוסדי, בהתאם לשיעור דמי הניהול שעליו סוכם, ולא ישתמש במנגנון המבוסס על החזר דמי ניהול.

3. תחולה

חוזר זה יחול על כל הגופים המוסדיים, ולא יחול על תכניות ביטוח הכוללות מנגנון המבוסס על החזר דמי ניהול, אשר אושרו על ידי המפקח לפני מועד פרסום חוזר זה.

רח' קפלן 1, ירושלים 91030 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il

4. תחילה והוראת מעבר

א. תחילתו של חוזר זה החל ביום 1 באפריל 2010.

ב. על אף האמור בסעיף קטן א, לגבי מנגנון החזר דמי ניהול שעליו סוכם לפני מועד פרסום חוזר זה (להלן: **ההסכם**) - תחילתו של חוזר זה ביום 1 בינואר 2012 או במועד תום ההסכם, לרבות המועד שנקבע לחידושו או להארכתו, לפי המוקדם מביניהם, אך לא לפני 1 באפריל 2010.

ידין ענתבי

הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

רח' קפלן 1, ירושלים 91030 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il